الأمر القانوني رقم: 025-2007 الصادر بتاريخ 09 إبريل 2007 المتضمن المدونة الأخلاقية

الباب الأول: مجال التطبيق

المادة الأولى: تطبق ترتيبات هذه المدونة الأخلاقية على كافة الوكلاء العموميين دون استثناء لوظيفة أورتبة في السلم ،ودون أن تمس بالمدونات الخاصة الأخرى التي أعد بعضها استنادا إلى التزامات خاصة منصوصة في النظم المهنية أوالوظيفية.

الباب الثاني: واجبات والتزامات الإدارة

المادة 2: المساواة بين المواطنين

يجب على الإدارة العامة احترام وحماية المساواة بين كافة المواطنين أمام القانون، وبالتالي فإن معالجتها للحالات المتماثلة للمستفيدين يجب أن تكون متساوية.

ويمنع كل تمييز قائم على الأصل، اللون أوالجنس، والجهة والقبيلة والقومية والقناعة السياسية والعقائدية والنقابية.

المادة 3: الحياد

ويمنع على الإدارة ممارسة أي ضغط سياسية أو إيديولوجي، مهما كان طبيعته على وكلائها.

المادة 4: المشروعية

ويجب أن يتم أداء الخدمة العمومية في احترام تام للقانون،و يجب أن تتطابق القرارات المتخذة مع النصوص المعمول بها وأن تسهر المصالح العمومية على تنفيذ القرارات العدلية في المجالات التي تعنيها.

المادة 5: استمرارية الدولة

يجب ضمان أداء الخدمة العمومية بصفة دائمة ،وكذا كافة مكوناتها طبقا للقواعد التي تحكم سيرها

المادة 6 : الشفافية

يجب ان تؤخذ القرارت الإدارية وفقا لإجراءات شفافة بسيطة ومفهومة وأن تكون مبررة بأسباب معللة موجبة.

المادة 7 : يجب على الإدارة أن تنشر للعموم المعلومات الضرورية حول النشاطات والإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها. وكذلك المعلومات التي تسمح بتقويم تسييرها.

الباب الثالث :الواجبات والالتزامات للوكيل العمومى

الفصل الأول: في أداء الخدمة

المادة 8:المهنية

على وكيل الدولة تنفيذ مهامه بمهنية بتوظيف معارفه وكفاءاته وتجاربه لإنجاز المهام المحددة والوصول إلى النتائج المتوخاة وتكمن المهنية في مدى السيطرة والإنجاز الجيد للمهام المطلوبة. طبقا للمعاييرالفنية الموصوفة.و هي تخلق قيمة مضافة لنوع الخدمة العمومية .

المادة 9 :المسئولية

ويعتبر الوكيل العمومي مسؤولا عن القرارات والإجراءات التي يتخذها والأعمال التي يقوم بها ، بما في ذالك الإستخدام الأمثل والسليم للموارد الموضوعة تحت تصرفه.

المادة 10:الكفاءة

يجب على الوكيل العمومى رعاية وتحسين كفاءاته بتحصيل معارف قابلة بشكل منتظم لمسايرة تطور المهام الموكلة إليه. وبهذا المعنى هو مطالب بالمشاركة في النشاطات التكوينية والتأهيلية التي تنص عليها الترتيبات النظامية وخاصة تلك التي تحكمه.

الفصل الثاني: في السلوك

المادة 11 : المواظبة في الشغل

على وكيل الدولة واجب المواظبة على عمله للقيام بالمهام الموكلة إليه، فحضوره في الموقع واستعداده لإنجاز العمل، يجب أن يكون أمرا واقعا.

المادة 12 : الإستقامة والإحترام

يجب أن يتحلى وكيل الدولة بالاستقامة والوضوح بما يضمن له الاحترام ،وهو مطالب بتطبيق مبادئ الانصاف، وأن يتحلى بالعدالة والأخلاق في تنفيذ مهامه.

المادة 13 : الروح الجماعية

على الوكيل العمومي أن يبني مع زملائه ومعاونيه علاقات مبنية على احترام الروح الجماعية والتعاون الصريح، ولهم عليه المساعدة المهنية والمعنوية.

الباب الرابع :واجبات والتزامات وكيل الدولة اتجاه المستخدمين

الفصل الأول : احترام المستخدمين

المادة 14 :على وكيل الدولة معاملة المستخدمين بكل اعتبار، وعليه أن يكون الغدوة الحسنة في الاحترام والمجاملة في علاقته بهم.

الفصل الثاني : النزاهة

المادة 15 :على وكيل الدولة أن يحترم مبدأ المساواة أمام الخدمة العامة بين كافة المواطنين وعليه أن يبرهن على الحياد والموضوعية، وأن يتخذ قراراته في احترام للقواعد المطبقة ، وأن يقدم للمستخدمين معاملة نزيهة .

وتمنع ممارسة أي تمييز أوإعطاء أي معاملة تفضيلية مهما كان سببها ,أومبررها ,خاصة أي تمييز على أساس الجنس والدين ,التملك والأصل والقرابة ,اوالرأي السياسي أوالانتماء إلى منظمة نقابية .

الفصل الثالث : الإستقامة

المادة 16 : على وكيل الدولة أن يقوم بمهامه بكل استقامة وشفافية , وعليه الإحتراز من أي موقع أوموقف لايتلاءم مع التزاماته المهنية, أو من شأنه المساس بسمعته أوإثارة الريبة والشك في سمعته أو الإضرار بمصداقية المصلحة .

المادة 17 : على وكيل الدولة عدم الوقوع في نشاط تقصيري مثل اختلاس الأملاك العمومية,أوتسويق النفوذ أوممارسةالإبتزاز.ويكون خطأ الوكيل الذي يعرضه للعقوبة طبقا للنظم المعمول بها عندما يفرض على شخص طالب للخدمة الإدارية أويطلب إليه عمولة ,اوهدية ,فائدة ,أوربحا,مهما كانت طبيعته بشكل مباشر أوغير مباشر

المادة 18 : لا يحق لوكيل الدولة أن يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر أي سداد أو عطاء أو هبة أو أي استفادة مادية مربوطة بإنجاز أوالامتناع عن انجاز وظائفه أو إلتزاماته أو جزء من هذه .

المادة 19 : يمنع على وكيل الدولة استخدام الأموال العامة لأي غرض شخصي, وكذلك الطلب إلى معاونيه تقديم خدمات في نشاطات غير داخلة ضمن وظائفه أو مهامه.

الفصل الرابع: العناية والإتقان

المادة 20 : يلزم وكيل الدولة بتنفيذالعمل الموكل إليه بأقصى مايمكن من العناية والإتقان وعليه أن يعالج الملفات المحالة إليه في آجال معقولة, مع إعطاء الأولوية لتلك التي تمس حياة الجمهور مباشرة.

المادة 21 : لايحق لوكيل الدولة تحت أي مبرر كان التمسك الظالم . او الامتناع عن معالجة المراسلات الموجهة إلى المصلحة .

الفصل الخامس : الزامية إعلام الجمهور

المادة 22 : على وكيل الدولة أن يوفر للمستخدمين المعلومات التي يحتاجونها ,والتي يحق لهم الحصول عليها ,في احترام للتشريعات واللوائح السارية .

وعلى الوكيل بوصفه خادم مصلحة عامة أن يساعد الجمهور بتوجيهه إلى السلطة المختصة والمصلحة المعنية.

الباب الخامس: واجبات والتزامات وكيل الدولة اتجاه الهيئات والإدارة

الفصل الأول: احترام هيئات الدولة

المادة 23 : على وكيل الدولة إنجاز مهامه في احترام للدستور والاتفاقات والعقود والمواثيق الدولية,وكذلك القوانين والنظم السارية,وهو ماخوذ بواسطة الالتزام الاحتياطي باحترام الهيئات المؤسسة بشكل شرعي ,والشخصيات التي تجسدها .

الفصل الثاني : الإخلاص للسلطة الدستورية

المادة 24: وكيل الدولة ملزم بالإخلاص للسلطة الدستورية التي يتبع لها ,وعليه تنفيذ وظائفه بنزاهة وتجرد ضمن المصلحة العامة, وعليه الإ متناع حتى خارج نشاطه الوظيفي عن كلما من شأنه المساس من سمعة المصلحة العامة فليس له أن يعيب الإدارة أوالمنظمة التي يتبع لها أوالتعبير بسوء عن الأعمال المقام بها في هذه.

المادة 25 : يمنع على وكيل الدولة استخدام مكانته أو وظيفته, مسئوليته لأغراض سياسية أو انتمائية من شأنها المساس من مصلحة الخدمة العامة .

المادة 26 : يرتبط وكيل الدولة بانضباط في المراتب بالأمور المتعلقة بإنجازالمهام التي هي من صلاحياته ,لذا فهو مطالب بالتقيد بأوامر مسئوله المباشر في السلم ,وعند تقديره

لعدم شرعية الأمر أو ان من شأنه الإضرار بالمصلحة العمومية او ,ارتكاب الوكيل العمومي جريمة جنائية يتوجب امر بالتنقيد.

الفصل الثالث: تصادم المصالح

المادة 27 : لايحق لوكيل الدولة القيام بأي نشاط أوإنجاز مهمة أو إبرام صفقة ,كما لايحق أن تكون له مصلحة مالية, تجارية أومادية لا تتلاءم مع وظائفه.

المادة 28 : على وكيل الدولة الاجتراز من الوقوع في وضع يجعل مصالحه الخاصة في صدام مع المصالح المرتبطة بوظيفته, وفي حالة وجوده في وضع كهذا,عليه أن يبلغ مسئوله المباشر,أو قائد الهيئة التي يتبع لها,وعلى المسئول او القائد اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الإدارة .

المادة 29 : وعلى الوكيل عند وجود تصادم مصالح شخصية له وبين وضعيته المهنية ,إنهاء النشاط الذي يتولد عنه هذا التصادم.

المادة 30 :يمكن لوكيل الدولة الذي غادر الإدارة العامة,قبول العمل المأجور في مقاولة خاضعة لرقابة أوهي تابعة للمصلحة او المنظمة التي كان يعمل فيها,طبقا لشروط محددة بمرسوم

الباب السادس : أحكام مؤقتة ونهائية

المادة 31 : كل إخلال بالواجبات والالتزامات المحددة في هذه المدونة يعرض فاعله للعقوبات التأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالعقوبات المحددة في نصوص تشريعية وتنظيمية سارية.

المادة 32 : تقوم السلطات المكلفة بالوظيفة العمومية بالتعاون مع إدارات الدولة بتنفيذ النشاطات التحسيسية والتكوينية لوكلاء الدولة في مجال الروح المهنية والسلوك ,وكذلك الإجراءات التطبيقية لاعلام الجمهور,

المادة 33: سينفذ هذا الامر القانوني باعتباره قانون للدولة وينشر وفق اجراءات الاستعجال و في الجريدة الرسمية.